

(40)

NAZIR ABDULLAH BIN ABDUL HADI CHANDRAN
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), YA Datuk Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), pada 23 Februari 2021 bersamaan 11 Rejab 1442H]

Kes Mal No. 10000-043-0147-2018

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Haji Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail.*

Peguam Syarie Responden : *Dato' Haji Zainul Rijal bin Abu Bakar dan Encik Muhammad Syafiq bin Ibrahim daripada Chambers of Zainul Rijal.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor melalui kes no. 10100-043-0367-2015 untuk mendapatkan perintah perisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan kepada Seksyen 61 (3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAIS 2003).

[2] Responden adalah Majlis Agama Islam Negeri Selangor (MAIS) sebuah badan induk yang bertanggungjawab dalam memastikan akidah umat Islam khususnya di Negeri Selangor terpelihara.

[3] Pada 26 November 2018 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor telah memutuskan sepertimana berikut -

- 3.1 Mahkamah menolak tuntutan ini berdasarkan Seksyen 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (Pindaan) (No. 2) 2015.
- 3.2 Mahkamah mengisytiharkan bahawa, NAZIR ABDULLAH BIN ABDUL HADI CHANDRAN No. K/P: 911206-08-5247 adalah seorang Islam.
- 3.3 Mahkamah memerintahkan juga:-
 - i. Plaintiff menjalani proses pemurnian akidah (istitabah) di bawah seliaan Defendan;
 - ii. Kaedah dan proses istitabah diserahkan kepada Defendan mengikut undang-undang dan Hukum Syarak;
 - iii. Mahkamah mengarahkan Defendan dan agensi-agensi berkaitan memberi bantuan kepada Plaintiff sepanjang tempoh Plaintiff menjalani proses istitabah di bawah seliaan Defendan.

[4] Perayu tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 27 November 2018. Dalam alasan rayuannya bertarikh 22 Ogos 2019 Perayu telah mengemukakan empat (4) Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan halaman 108 –110.

[5] Perayu memfailkan Hujahan Pihak Perayu pada 17 September 2020 manakala Responden memfailkan Penghujahan Responden pada 20 Oktober 2020.

[6] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia yang dilahirkan pada 6 Disember 1991 di Hospital Besar Ipoh, Perak. Bapanya bernama Abdul Hadi Chandran bin Abdullah, berbangsa India yang memeluk Islam pada 9 November 1987 manakala ibunya bernama Nor Hayati binti Ismail @ Alang Isnin, berbangsa Melayu. Perayu mempunyai dua (2) orang kakak bernama Umi Kalsum dan Nur Khairul Azrin dan seorang adik perempuan bernama Misha binti Abdul Hadi Chandran.

[7] Perayu tinggal bersama nenek sebelah bapa Perayu yang beragama Hindu sejak berumur 3 tahun sehingga berumur 20 tahun. Walaupun Perayu tidak tinggal bersama ibubapanya tetapi Perayu sering pergi ke rumah mereka yang terletak berdekatan dengan rumah nenek Perayu sewaktu cuti persekolahan.

[8] Sepanjang tinggal bersama nenek, Perayu diajar oleh nenek bersembahyang pagi, menyembah dewa-dewa dan mengunjungi kuil pada setiap hari isnin dan khamis. Perayu juga menyambut Deepavali, Thaipusam, Ponggal dan tahun baru India. Perayu hanya tahu berkenaan beliau beragama Islam ketika Perayu berada di tingkatan satu.

[9] Selepas berlaku perpisahan di antara kedua ibubapa Perayu, ibu Perayu telah membawa saudara-saudara perempuan Perayu balik ke kampung nenek sebelah ibu Perayu. Nenek yang menjaga Perayu telah meninggal dunia begitu juga bapa Perayu yang meninggal dunia pada tahun 2015. Perayu tidak pasti di mana Ibu Perayu berada ketika ini.



[10] Perayu memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 21 Julai 2015 untuk mendapatkan perintah bahawa;

- i. Suatu pengistiharan bahawa Plaintiff bukan lagi orang Islam selaras dengan Seksyen 61(3)(b) perenggan (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003;
- ii. Status Islam Plaintiff dalam rekod Jabatan Pendaftaran Negara dikeluarkan;
- iii. Kos; dan
- iv. Lain-lain relif yang difikirkan adil dan suai manfaat oleh Mahkamah yang Mulia ini.

[11] Ketika prosiding perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan tiga (3) orang saksi iaitu bapa saudara Perayu bernama Maniam (SP 1), kawan-kawan Perayu bernama Soma Sundram (SP 2) dan Peria A/P Raja (SP 3).

[12] Pada 26 November 2018 YA Hakim Bicara telah memberikan penghakiman sebagaimana di perenggan 3 di atas.

[13] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan rayuan di Mahkamah ini terhadap keseluruhan keputusan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana berikut;

- i. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dan kurang meneliti keterangan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak dari kecil sehingga kini

(selama tempoh 28 tahun) adalah beragama Hindu. Adalah mustahil untuk Perayu memberi bukti dokumentar atau fizikal secara kukuh di segi 'kepercayaan' agama yang dianutinya dari kecil sehingga berumur 28 tahun. Bukti yang ada, adalah pengakuan, rupa diri, amalan agama dan cara hidup sehariannya. Begitu juga neraca yang sama bagi menentukan orang yang beragama Islam.

- ii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang Seksyen 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 2003 sebagai permohonan untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad. Seksyen 61(3)(b)(x) tersebut adalah untuk kes mal dan bukan merujuk kepada murtad. Kes murtad adalah dalam bidangkuasa jenayah syariah.
- iii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 sebagai neraca penentuan sempurnanya Islam Perayu sedangkan seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu. Sempurnanya Islam seseorang itu adalah apabila dia percaya kepada Allah, beriman denganNya dan seterusnya taat mengamal segala ajaranNya sepanjang masa kehidupannya. Pada semua masa material Perayu bersumpah dia percaya dan mengamal agama Hindu.
- iv. Yang Arif Hakim bicara terkhilaf apabila menilai 'nasab' Perayu. Perayu sewaktu membuat permohonan seorang dewasa yang cukup umur lagi waras. Bukan seorang kanak-kanak. Yang Arif Hakim

Bicara juga bersetuju bahawa penilaian seseorang itu pada zahirnya (menurut Hadith) akan tetapi keputusannya sebaliknya. Ini suatu kekhilafan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[14] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami dapati walaupun Pihak Perayu telah mengemukakan empat (4) Alasan Rayuan tetapi Perayu mengemukakan hujah berdasarkan kepada tiga (3) isu iaitu-

- i. Adakah Mahkamah yang Mulia ini mempunyai bidangkuasa;
- ii. Adakah Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang; dan
- iii. Adakah keputusan yang diberikan menepati undang-undang yang dipohon.

[15] Perayu dalam Hujah Pihak Perayu menyatakan bahawa, antaranya;

- a. Yang Arif Hakim Bicara hanya menumpukan kepada fakta bahawa kedua ibubapa Perayu adalah Islam berdasarkan kepada Seksyen 2(b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memberi tafsiran mengenai siapakah yang dimaksudkan dengan 'Orang Islam'. Perayu menghujahkan bahawa peruntukan undang-undang tersebut adalah bercanggah dengan Syarak kerana tidak ada nas Syarak yang menyatakan

bahawa seseorang itu adalah Islam disebabkan keturunan ibubapanya.

- b. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang kerana tidak memberi pertimbangan yang munasabah akan kepercayaan dan kehidupan seharian Perayu dari kecil sehingga ke tarikh di sini adalah agama Hindu.
- c. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila berpendirian yang permohonan Perayu adalah suatu jalan mudah untuk murtad.
- d. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menganggap perbuatan amalan agama Hindu yang diamalkan oleh Perayu sekadar 'seorang fasiq' dan meletakkan ia sebagai satu dosa sahaja.
- e. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menyamatarafkan permohonan pengisytiharan status agama dengan murtad sedangkan permohonan perisytiharan status agama ini adalah kes mal manakala murtad adalah kes jenayah.
- f. Keputusan YA Hakim Bicara telah tidak menepati seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 kerana permohonan Perayu adalah untuk suatu perisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam sedangkan Yang Arif Hakim Bicara berpendirian Perayu mahu keluar Islam;

[16] Responden dalam Hujahan Bertulis Responden menyatakan bahawa, antaranya;

- g. Perayu telah tersalah tatacara dari segi undang-undang ketika mengemukakan Alasan Rayuan kerana tidak mematuhi Seksyen 141(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- h. Hujahan Bertulis Perayu bersifat umum dan tidak menjelaskan, memperincikan dan menghujahkan Alasan Rayuan yang dirayu oleh Perayu.
- i. Responden menghujahkan berdasarkan kepada Seksyen 2(b) EPAIS 2003 yang menyatakan bahawa “ *seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibubapanya pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam* ”, Perayu adalah seorang Islam kerana telah jelas bahawa kedua ibubapa Perayu beragama Islam sebagaimana yang tertera pada Sijil Kelahiran Perayu (Rekod Rayuan muka surat 112).
- j. Reponden menghujahkan status Islam Perayu berdasarkan kepada Artikel 12(4) Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa “ *Bagi maksud Fasal (3), agama seseorang yang di bawah umur lapan belas tahun hendaklah ditetapkan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya*”, Perayu adalah seorang Islam kerana semasa kelahiran Perayu, kedua ibubapa Perayu adalah beragama Islam.

- k. Responden seterusnya menghujahkan apabila seseorang dilahirkan sebagai seorang Islam maka beliau tidak boleh sewenang-wenangnya keluar dari Agama Islam sekaligus melanggar Hukum Syarak dan peruntukan undang-undang.
- l. Responden menghujahkan bahawa dakwaan atau keterangan Perayu bahawa Perayu mengamalkan ajaran Hindu tidak boleh dijadikan asas perisytiharan bukan lagi orang Islam kerana tidak disokong oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang kompeten.

[17] Kami mengambil maklum mengenai hujahan/respon Responden berkaitan Alasan Rayuan Perayu yang tidak memenuhi peruntukan Seksyen 141(2) ETMMSS 2003 malah kami juga bersetuju dengan hujahan Responden bahawa hujahan Perayu tidak dibuat berpandukan Alasan Rayuan yang dikemukakan. Walaupun Alasan Rayuan tidak dibuat berdasarkan peruntukan undang-undang dan Hujahan tidak dibuat berpandukan Alasan Rayuan, namun kami mendapati Alasan Rayuan dan Hujahan Perayu tersebut masih boleh dikenalpasti dan difahami.

[18] Sungguhpun begitu kami ingin mengingatkan Perayu bahawa hujahan adalah dibuat bagi menghujah dan menyokong alasan rayuan berkenaan kekhilafan Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakimannya, justeru itu Perayu perlulah menunjukkan kepada kami di manakah kekhilafan tersebut dan apakah hujah yang menyokong dakwaan kekhilafan tersebut. Hujahan perlulah selari dengan Alasan Rayuan yang dikemukakan dan sekiranya Perayu berhasrat untuk menggabungkan beberapa Alasan Rayuan di dalam satu hujahan maka Perayu hendaklah

menyatakan perkara tersebut di permulaan hujahan dan tidak membiarkan kami dan/atau Responden mencari-cari kesinambungan hujahan dengan Alasan Rayuan.

[19] Berdasarkan fakta-fakta dan hujahan pihak-pihak yang dinyatakan di atas, kami mendapati isu yang perlu diputuskan adalah seperti berikut;

- (a) Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu adalah seorang Islam berdasarkan Seksyen 2 (b) EPAIS 2003.
- (b) Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak memberi pertimbangan yang munasabah akan kepercayaan dan kehidupan seharian Perayu dari kecil sehingga ke tarikh permohonan adalah agama Hindu.

Isu Pertama : Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu adalah seorang Islam berdasarkan Seksyen 2 (b) EPAIS 2003.

[20] Bagi memutuskan isu ini, kami merujuk kepada Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAIS) berkenaan tafsiran orang Islam yang menyatakan seperti berikut;

Seksyen 2. Tafsiran

“orang Islam” ertinya—

- (a) seseorang yang menganut agama Islam;*
- (b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;*
- (c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;*

- (d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;
- (e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau
- (f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;

[21] Berdasarkan kepada Seksyen 2(b) EPAIS 2003, kami bersetuju bahawa berdasarkan peruntukan undang-undang dan fakta bahawa di dalam sijil kelahiran Perayu (Rekod Rayuan muka surat 112) dan kenyataan memeluk Islam bapa Perayu bernama Abdul Hadi Chandran bin Abdullah (Rekod Rayuan muka surat 113) bahawa semasa kelahiran Perayu kedua-dua ibubapa Perayu adalah orang Islam.

[22] Fakta ini juga adalah selari dengan keterangan Perayu semasa memberi keterangan utama bahawa kedua-dua ibubapanya adalah beragama Islam berketurunan India seperti di dalam Rekod Rayuan muka surat 23 seperti berikut -

“ Nama bapa saya Abdul Hadi Chandran. Nama ibu saya Norhayati binti Ismail. Bapa beragama Islam berketurunan India. Ibu beragama Islam berketurunan India.”

[23] Kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 101-102 di perenggan 10 yang menyatakan ;

“ ...Dalam kes ini apabila agama ibubapa Plaintiff adalah Islam sebelum Plaintiff baligh, maka agama Plaintiff semasa di bawah umur baligh adalah Islam. Setelah Plaintiff baligh sehingga dewasa, fakta secara jelas bahawa Plaintiff mengetahui agama asalnya ialah Islam. Maka status agama Plaintiff

hendaklah dikira seorang Islam sejak dari asal. Plaintiff bukanlah tertakluk kepada keadaan seorang yang agama asalnya bukan Islam kemudian menganut Islam dan berhasrat kembali ke agama asalnya. Oleh itu Mahkamah boleh sabitkan Plaintiff adalah seorang Islam berdasarkan seksyen 2(b) EPAIS itu.”

[24] Kami bersetuju dengan hujahan Responden berdasarkan kepada Artikel 12 (4) Perlembagaan Persekutuan bahawa penetapan agama bagi seseorang yang berumur di bawah lapan belas tahun adalah dilakukan sama ada oleh ibu atau bapanya atau penjaganya”.

Hak berkenaan dengan pendidikan

- (3) Tiada seorang pun boleh dikehendaki menerima ajaran sesuatu agama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau upacara sembahyang sesuatu agama, selain agamanya sendiri.*
- (4) Bagi maksud Fasal (3), agama seseorang yang di bawah umur lapan belas tahun hendaklah ditetapkan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya.*

[25] Kami mendapati fakta ini adalah selari dengan keterangan Perayu seperti di dalam Rekod Rayuan muka surat 24 bahawa “ *Saya tahu saya beragama Islam ketika saya tingkatan satu. Kad pengenalan saya ayah saya yang buat ketika berumur 12 tahun* ”. Kami dapati kad pengenalan Perayu seperti di dalam Rekod Rayuan muka surat 111 yang telah ditandakan sebagai P 1 semasa perbicaraan memaparkan perkataan Islam sebagai agama Perayu.

[26] Kami sebaliknya tidak bersetuju dengan hujah Perayu bahawa Seksyen 2(b) EPAIS 2003 bercanggah dengan hukum Syarak kerana tidak ada nas Syarak yang menyatakan bahawa seseorang itu boleh Islam disebabkan keturunan ibunya. Merujuk kepada perbahasan fuqaha, kami berpendapat bahawa pada kaedah asalnya, sekiranya anak dilahirkan dalam keadaan ibu bapanya seorang Islam, maka para fuqaha bersepakat bahawa agama anak-anak tersebut adalah beragama Islam. Begitulah juga sebaliknya iaitu sekiranya anak tersebut dilahirkan dalam keadaan ibubapanya bukan beragama Islam dan ibubapanya juga masih kekal dalam agama bukan Islam, maka anak tersebut adalah beragama bukan Islam iaitu mengikut agama yang sedang dianuti oleh ibu bapanya.

[27] Jumhur Ulama' (*al-Hanafiyyah*, *al-Syafi'iyyah* dan *al-Hanabilah*) berpandangan, anak-anak adalah mengikut agama Islam sama ada yang memeluk Islam itu ibu ataupun bapa. Pandangan ini berdasarkan hadith Nabi s.a.w :-

عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : الْإِسْلَامُ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى

bermaksud:

Daripada `A'idz bin Amr Almuzani, daripada Nabi SAW bersabda: "Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripadanya". (Riwayat al Bukhari)

[28] Jika anak tersebut merupakan anak kepada seorang bapa yang beragama Islam manakala ibunya pula beragama *ahl al-Kitab* (Kristian atau Yahudi), kerana Islam membenarkan seorang lelaki berkahwin dengan golongan ahl al-Kitab yang

asli maka anak tersebut adalah dihukumkan oleh fuqaha sebagai beragama Islam. Kaedah yang digunakan sebagai sandaran dalam keadaan ini ialah:

الصَّغِيرُ يَتَّبِعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا

bermaksud:

“Si kecil akan mengikut salah seorang ibubapa yang terbaik dari sudut agama.”

[29] Jelas dari kaedah ini menunjukkan bahawa agama yang terbaik adalah agama Islam dan bukan selain darinya tanpa khilaf. Ini berdasarkan kepada firman Allah s.w.t yang bermaksud:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

bermaksud:

“Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.” (Surah Ali ‘Imran, 3: 19)

[30] Berdasarkan ayat tersebut, kami berpendapat, jelas sekali menunjukkan bahawa kekuatan Islam itu lebih dominan berbanding agama-agama lain dalam semua sudut. Oleh yang demikian, agama anak akan mengikut agama ibu atau bapanya yang Islam jika keadaan-keadaan seperti diatas berlaku. Di dalam kes ini agama kedua ibubapa Perayu adalah Islam maka sudah pastilah agama Perayu sebagai anak kepada pasangan yang beragama Islam akan mengikut agama kedua ibubapanya iaitu agama Islam.

[31] Bagi memutuskan kes ini, kami juga telah dipandu oleh *Kes Dahlia Dhaima binti Abdullah lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan* [14000-043-0087-2017] yang diputuskan pada 12 Januari 2021 dan *Kes Mohamad Faizal bin Abu Bakar Permalu dan Meena binti Abu Bakar Permalu lwn Majlis Agama Islam Selangor* [10000-043-0123-2017] yang diputuskan pada 22 September 2020 yang mana kedua-dua kes tersebut telah menetapkan bahawa agama bagi seorang kanak-kanak adalah mengikut agama ibubapa yang beragama Islam.

[32] Sehubungan dengan itu, berdasarkan ulasan-ulasan secara peruntukan undang-undang dan hukum Syarak di atas dan fakta bahawa kedua ibubapa Perayu adalah beragama Islam semasa Perayu dilahirkan maka kami berpendapat bahawa Perayu adalah seorang Islam sejak dilahirkan.

[33] Oleh yang demikian kami berpendapat YA Hakim Bicara telah tidak terkhilaf apabila memutuskan bahawa Perayu adalah beragama Islam berdasarkan Seksyen 2(b) EPAIS 2003.

Isu Kedua : Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak memberi pertimbangan yang munasabah akan kepercayaan dan kehidupan seharian Perayu dari kecil sehingga ke tarikh permohonan adalah agama Hindu.

[34] Di dalam Alasan Rayuan Perayu, Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan kurang meneliti keterangan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak dari kecil sehingga kini iaitu selama tempoh 28 tahun adalah beragama Hindu.

[35] Perayu berhujah bahawa sejak awal kes lagi YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang kerana tidak memberi pertimbangan yang munasabah akan kepercayaan dan kehidupan seharian Perayu dari kecil sehingga ke tarikh di sini adalah agama Hindu.

[36] Seterusnya bagi mengulas isu ini, kami merujuk kepada maksud pengakuan diri (iqrar) sebagaimana subseksyen 17(1) Enakmen Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (EKMSS) iaitu-

“ 17(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak.”

[37] Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes ***Ayisha Yuveena binti Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor*** , JH 45 Bhg 1 halaman 15 telah memberi panduan berkenaan maksud subseksyen 17(1) EKMSS adalah sebagaimana berikut -

“ Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.”

[38] Kami juga telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di perenggan 11 iaitu di dalam Rekod Rayuan muka surat 102 di mana YA Hakim Bicara telah mengulas seperti berikut -

“ Berkaitan dengan amalan Plaintiff sejak umur belum baligh hingga sekarang adalah amalan mengikut agama Hindu, Mahkamah berpendapat, dengan merujuk kepada prinsip yang ditegaskan oleh kes-kes Mahkamah atasan terdahulu, ia tidak lagi menjejaskan aqidah Plaintiff. Lebih-lebih lagi apabila hal keadaan diri Plaintiff telah dibesarkan dalam keluarga bukan Islam bukan atas kehendak dirinya. Persoalan yang berbangkit adalah dari sudut berdosa atau sebaliknya sahaja. Malahan Mahkamah boleh menetapkan bahawa Plaintiff ketika melakukan amalan agama selain Islam itu dalam keadaan yang jahil akan status agama dirinya sehinggalah keputusan kes ini. ”

[39] Dalam hal ini kami bersetuju bahawa dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara bukanlah iqrar di bawah subseksyen 17(1) EKMSS. Oleh yang demikian kami berpendapat YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak menerima pengakuan Perayu mengenai kepercayaan dan amalan di dalam kehidupannya. Kami juga berpendapat YA Hakim Bicara telah memberi pertimbangan yang munasabah akan kepercayaan dan kehidupan seharian Perayu dari kecil sehingga ke tarikh di sini adalah agama Hindu.

[40] Kami juga bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa kegagalan mana-mana orang Islam beramal dengan ajaran Islam tidaklah menyebabkan gugur aqidah mereka. Begitu juga sekiranya mereka masih melakukan amalan-amalan mungkar seperti makan atau minum makanan atau minuman yang haram, ianya adalah suatu dosa tetapi tidaklah menyebabkan gugur aqidah dan terkeluar daripada Islam.

[41] Berkaitan alasan Perayu bahawa beliau masih mengamalkan cara hidup bukan Islam, kami ingin merujuk dan mengulangi pendapat kami di dalam kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan (Kes Rayuan No. 10000-043-0023-2015)* yang mana Panel Rayuan telah menyatakan bahawa -

“ Jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[42] Kami juga dapati YA Hakim Bicara telah menggunakan pendekatan prinsip yang ditetapkan di dalam kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan* iaitu jika Perayu terbukti termasuk di dalam definasi seorang Islam maka Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidangkuasa menurut prinsip kehakiman Islam untuk membenarkan mana-mana orang Islam menukar agamanya kepada selain Islam.

[43] Kami perturunkan dua (2) prinsip yang telah digariskan dari *Kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah* seperti berikut;

- i) Apabila seseorang yang bukan Islam telah mengucap dua kalimah syahadah disertai dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia seorang Islam dan terpeliharalah dirinya, hartanya dan nyawanya sepertimana terpeliharanya diri, harta dan nyawa seseorang Islam.
- ii) Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat

sebagai orang Islam, maka mereka tidak lagi boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini.

[44] Di dalam kes ini oleh kerana Perayu telah disahkan sebagai seorang Islam di bawah Seksyen 2 (b) EPAIS 2003 maka berdasarkan prinsip kedua yang digariskan oleh Kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah*, permohonan Perayu untuk diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam adalah tidak dapat dibenarkan.

[45] Kes permohonan perisytiharan status agama adalah suatu kes yang serius yang melibatkan soal aqidah dan kepercayaan agama. Oleh yang demikian kes sebegini perlu dibuktikan dengan lengkap dan ditangani dengan cermat.

[46] Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan di atas kami menegaskan bahawa keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara adalah tepat dan tiada sebarang kekhilafan yang memerlukan kami untuk campur tangan di dalam keputusan yang telah diberikan.

[47] Kami suka untuk menarik perhatian Pihak Berkuasa Agama Islam Negeri-Negeri agar dapat bertindak secara lebih proaktif dalam membimbing Perayu dan mereka yang senasib dengannya. Keperluan bimbingan tersebut tidak terhenti kepada pengurusan kebajikan dan sosial Perayu semata-mata namun mestilah juga menjadi pemudahcara bagi Perayu. Pendidikan dan pengajaran kepada Perayu hendaklah dijalankan secara lebih sistematik, bermodul dan berkala. Mudah-mudahan Perayu akan menikmati kemanisan iman yang sebenar sebagai seorang muslim yang beriman selepas ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

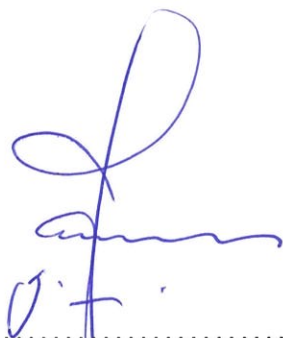
1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 26 November 2018 dalam kes No. 10100-043-0367-2015 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



-
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK HAJI MOHAMMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

